

0042968-36.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ PEREIRA CABELLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDRÉ LUIZ PEREIRA CABELLO (RG: 714495827) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de maio de 2016, na Avenida Adelino Jorge ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0042968-36.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0042968-36.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ PEREIRA CABELLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDRÉ LUIZ PEREIRA CABELLO (RG: 714495827) foi denunciado como incurso no artigo

33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de maio de 2016, na Avenida Adelino Jorge Montenegro, esquina com Rua Florêncio da Silva, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca, estaria guardando e teria em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de substância entorpecente cocaína, causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 04) e foi solto ao ser beneficiado com a liberdade provisória na Audiência de Custódia (fls. 49/51 e 52/53).

O réu foi citado por edital (fls. 109/110) e foi suspenso o curso do processo e do prazo de prescrição, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 139).

Posteriormente o réu foi citado pessoalmente (fl. 150), apresentou defesa prévia (fls. 157/158) e a denúncia foi recebida (fl. 160).

Durante a audiência de instrução, foi decretada a revelia do réu e houve a desistência de oitiva da duas testemunhas policiais.

O Ministério Público e a Defensoria Pública requereram a improcedência da ação.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 11/13); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); laudo de constatação (fls. 16/17); imagens (fls. 29/31); laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 79/81); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A testemunha policial José Roberto Lima da Costa, em sede policial, afirmou que estava em serviço na operação deflagrada nas regiões que compõem as unidades policiais da quinta delegacia seccional de polícia, em companhia do policial civil Leandro, quando visualizaram, no local dos fatos, um indivíduo, ora identificado como ANDRÉ LUIZ PEREIRA CABELLO, andando na calçada, aproximando-se e afastando-se do vitrô de um imóvel. Relatou que, assim que percebeu a aproximação da viatura policial, o sujeito adotou comportamento suspeito, apresentando inquietação e nervosismo, motivo pela qual decidiram fazer abordagem de rigor, encontrando consigo uma carteira contendo dinheiro trocado e, no vitrô, cinco pequenas porções de substância de aspecto branco, semelhante a cocaína. Alegou que André confessou a prática do tráfico de entorpecentes e, assim, deu voz de prisão e conduziu o sujeito, assim como a substância entorpecente, à presença da autoridade policial. A testemunha policial Leandro Almeida Santana, em sede policial, afirmou que estava em companhia do investigador de polícia José Roberto e realizavam patrulhamento a serviço da operação deflagrada nas regiões que compõem as unidades policiais da quinta seccional. Narrou que avistaram, no local dos fatos, ANDRÉ, em atitude suspeita, indo e vindo no vitrô de um imóvel, e, quando percebeu a aproximação dos policiais, apresentou nervosismo, ensejando assim a abordagem. Contou que foram encontrados na janela cinco pequenos saquinhos contendo pó branco, aparentando tratar-se de cocaína, estando ainda em posse de uma carteira com a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) em dinheiro, em cédulas miúdas. Alegou que, ainda no local, ANDRÉ LUIZ confessou a prática delituosa e assim recebeu voz de prisão, sendo conduzido a delegacia.

O acusado, em interrogatório, em sede policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Verifica-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são insuficientes para a condenação do réu. Em que pese o acusado ter sido abordado próximo ao local onde as drogas foram encontradas, não se comprovou que ele tenha algum vínculo a esses entorpecentes. Além disso, nenhuma ação de comercialização de drogas foi presenciada e, por conta da pequena quantidade apreendida, ainda que se conseguisse vincular os entorpecentes ao acusado (o que não é o caso), não estaria descartada a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio. Ademais, embora o réu tenha confessado informalmente que estava traficando, os policiais, únicas testemunhas que teriam presenciado o delito, não confirmaram isso em juízo, já que não compareceram em audiência e houve a desistência de suas oitivas.

Portanto, diante da insuficiência probatória, de rigor a absolvição do réu.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu ANDRÉ LUIZ PEREIRA

CABELLO (RG: 714495827), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fica autorizada a restituição do dinheiro apreendido em poder do réu, que deverá permanecer em depósito judicial aguardando provocação da parte interessada.

Providencie-se a destruição das drogas apreendidas. Comunique-se.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA